

1502849-43.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2221346/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 26758128 - CPJ PRAIA GRANDE, 2221346 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

JOSÉ CARLOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502849-43.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502849-43.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2221346/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 26758128 - CPJ PRAIA GRANDE, 2221346 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 10 horas e 29 minutos, na Rua Clovis Batista dos Santos, Anhanguera, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, subtraiu, para si, uma janela veneziana de alumínio, avaliada em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente a Luiz Fernando Salim, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 26, o auto de avaliação às fls. 27 e o auto de entrega de fls. 28..

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2022, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação às fls. 76/78.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum e, ao final, interrogado o réu. Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público apresentou seus memoriais às fls. 107/118 e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa do réu pugnou, em suas alegações finais de fls. 129/135, pela fixação da pena base no mínimo legal, a compensação entre a confissão e a reincidência e a fixação de regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 26), auto de avaliação (fls. 27), auto de entrega (fls. 28), boletim de ocorrência (fls. 30/31), e pela prova oral coligida. A autoria foi seguramente elucidada e aponta para o acusado. A vítima Luiz Fernando Salim, em juízo, disse que é proprietário do estabelecimento comercial e que na data dos fatos foi informado por um conhecido que havia visto o acusado levando a janela de sua loja, quando então foi conferir os itens, verificando que faltava a janela informada pelo terceiro. Que pegou seu veículo e saiu em busca do réu, o qual localizou a cerca de quinhentos metros do estabelecimento enquanto o mesmo levava consigo a referida janela (mídia digital atrelada ao termo de audiência de fls. 102/103).

A testemunha policial militar Warley Oliveira Gomes, que atendeu a ocorrência, disse que estava em patrulhamento pelo bairro Anhanguera quando ele eo parceiro observaram dois indivíduos em uma discussão, passando para as vias de fato, momento em que intercederam e separaram os dois para verificar o que estava ocorrendo. Que tomaram conhecimento a partir do relato do ofendido de que o acusado teria subtraído uma janela de alumínio do mostruário do seu estabelecimento, tendo ido em sentido bairro. Que a janela estava encostada no carro da vítima, e o réu confessou informalmente aos policiais que era usuário de entorpecentes, e que pretendia vender a janela para fazer uso de drogas (mídia digital atrelada ao termo de audiência de fls. 102/103).

O réu, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva. Disse que no dia dos fatos estava sob o efeito de drogas, que conhece a vítima, pois o comércio que furtou é próximo à marcenaria do seu pai, local em que trabalhava (mídia digital atrelada ao termo de audiência de fls. 102/103).

Estas foram às provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, logo, não há dúvidas quanto à responsabilidade penal que se imputa ao réu. O depoimento do policial militar em juízo confirmou as provas colhidas na fase inquisitorial, e no mesmo sentido foi o interrogatório em juízo do acusado, não obstante houvesse optado pelo silêncio na fase policial.

Há relatos seguros e harmônicos da vítima e do policial militar que atendeu a ocorrência e prendeu o agente em flagrante, e o próprio acusado assumiu ter praticado o fato sob efeito de drogas, destacando-se, ademais, de que além de as versões apresentadas estarem em harmonia entre si, mantiveram-se uníssonas e congruentes entre si em ambas as fases da persecução penal.:

Assim, percebe-se que as provas orais produzidas em juízo foram firmes no sentido de demonstrar a versão dos fatos como descritos na denúncia, inclusive encontrando amparo nas demais provas colhidas, tanto que o próprio acusado confessou integralmente o delito, e “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos.” (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7ª ed., Editora Atlas S/A São Paulo, 2.000, pág. 469).

Assim, percebe-se que as provas orais produzidas em juízo foram firmes no sentido de manter a versão dos fatos como descritos na denúncia e, por oportuno, é de se observar que, não obstante tenha ocorrido perseguição e recuperação do objeto furtado pela vítima após a subtração, tais circunstâncias não afastam a consumação do crime, daí porque rechaço a tese ventilada pela Defesa acerca do reconhecimento da tentativa, eis que a recuperação do bem surrupiado pela rápida atuação de civis e da guarda civil municipal não descaracteriza a consumação, à luz da teoria

da amotio.

Conclui-se, destarte, que as provas amealhadas ao longo do caderno processual são fortes indicadores de sua culpabilidade, sendo certa a autoria e a materialidade do crime de furto, de modo que a condenação é de rigor, restando a individualização da pena, o que faço a seguir.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, à vista do disposto no artigo 59 do Código Penal, ressalto que o processo 0003267-43.2019.8.26.0477 decorreu de desmembramento do feito nº 0005871-79.2016.8.26.0477, daí porque será levando em consideração, mas em segunda fase, para fins de aferição da reincidência, então não há feito que caracterize ainda mau antecedente, eis que os demais relacionados na certidão de fls. 35/27 ainda não foram julgados definitivamente, todavia, considerando a personalidade demonstrada pelo réu, que tem se envolvido em ocorrências policiais há tempos e, conforme declarou em juízo, agindo motivado pelo desejo de consumir drogas, em primeira fase aplico penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu é reincidente (processo nº 0003267-43.2019.8.26.0477) e, todavia, não obstante tenha confessado integralmente o delito, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos processos-paradigma do Tema nº 585, preponderará a agravante, daí porque majoro a pena em 1/6, a qual resulta, pois, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em última fase da dosimetria, não verificando causas modificadoras, torno definitivas as penas sobreditas.

Não obstante o quantum da pena autorize a imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, o certo é que o acusado já se submeteu a anterior execução penal e evidenciou resposta negativa à ressocialização, o que reclama, excepcionalmente, a aplicação do mais gravoso dos regimes, ante o contumaz envolvimento em crimes que atingem o patrimônio alheio, corroem a paz e a ordem pública e conturbam o ânimo da sociedade, o que reclama medida mais dura, seja na esperança de ressocialização do acusado, que infelizmente já demonstrou que, a depender de seu livre arbítrio, tal não ocorrerá, ou pelo menos para permitir que a sociedade tenha um criminoso a menos nas ruas por um lapso temporal mais significativo, e assim tentar ainda impedir a corrosão tão avançada da noção que o cidadão tem de segurança pública. Ressalto, nesse tocante, que o acusado responde por outro furto na Comarca de Guarujá e um outro nesta mesma 2ª Vara Criminal de Praia Grande, feitos com denúncias já recebidas e, outrossim, já foi neste Juízo ora sentenciante antes condenado (fls. 35/37).

Detração e eventual progressão de regime constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponíveis ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar do acusado, especialmente porque revela personalidade voltada à criminalidade, apta a comprometer a ordem pública, o caso é de manter o sentenciado no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade.

Pelo exposto, julgo procedente a ação penal para condenar JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO, RG: 42644456 - SP, nascido aos 24/04/1987, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível com o regime que lhe foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

(c) Após o trânsito em julgado: (c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (c.2) expeça-se a definitiva guia para execução da pena; e (c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 19 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA